I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2026, de la Vicepresidencia Segunda de la Junta de Castilla y León, por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el recurso n.º 921/2024.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, son sede en Valladolid, el presente recurso número 921/2024, en el que se impugna:

La Orden MAV/628/2024, de 19 de junio, dictada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, la cual aprueba definitivamente las Normas Urbanísticas Territoriales de Ámbito Provincial de León, conocidas como NUT de León (B.O.C. y L. n.º 120/2024. 21 de junio).

Son partes en el presente recurso:

Como recurrente: Federación Ecologistas en Acción Castilla y León, representada por la Procuradora Sra. Calvo Boizas y asistida por el Letrado Sr. Sartorius Alvargonzález.

Como demandada: La Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, representada y defendida por Letrado de sus Servicios Jurídicos.

Como codemandada: Excma. Diputación Provincial de León, representada y defendida por el Letrado Sr. Morote Sarrión.

Ha sido Ponente el Ilma. Sra. Magistrada Doña María Luaces Díaz de Noriega.

La parte dispositiva de la expresa sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallo: Que estimando en parte el presente recurso contencioso administrativo interpuesto registrado con el n.º 921/2024, interpuesto por la Procuradora Sra. Calvo Boizas, en representación de la Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León, contra la Orden MAV/628/2024, de 19 de junio, dictada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, que aprueba definitivamente las Normas Urbanísticas Municipales Territoriales de Ámbito Provincial de León y que fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León de 21 de junio de 2024, declaramos la nulidad de los siguientes particulares:

– El artículo 168 única y exclusivamente en lo que se refiere a la distancia de 100 metros.

– El fichero normativo correspondiente a las condiciones particulares del suelo rústico con protección natural en la subcategoría Montes de Utilidad Pública en cuanto contempla usos industriales, comerciales y de almacenamiento.

– Previsión contenida en el artículo 144.2 en cuanto califica como uso agropecuario las pequeñas industrias de primera transformación y venta directa vinculadas a la producción agraria, ganadera, forestal, piscícola o cinegética, cualquiera que sea su dimensión.

Sin hacer expresa imposición de costas.»

En su virtud, esta Vicepresidencia Segunda de la Junta de Castilla y León, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes, de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Se inserta a continuación como Anexo, los artículos de la Normativa de las Normas Urbanísticas Municipales Territoriales de Ámbito Provincial de León, con el contenido vigente a partir de esta Resolución, en los que se suprime lo declarado nulo por esta Sentencia firme.

El contenido íntegro del presente instrumento de planeamiento estará a disposición del público en el Archivo de Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio de Castilla y León (PLAU), en la dirección electrónica www.jcyl.es/siucyl/plau. En ese archivo, se sustituye el documento completo de la Normativa de las Normas Urbanísticas Municipales Territoriales de Ámbito Provincial de León, por el texto vigente aplicación de esta Sentencia.

Valladolid, 28 de octubre de 2026.

La Vicepresidenta Segunda
de la Junta de Castilla y León,
Fdo.: Isabel Blanco Llamas

ANEXO

1. Artículo 144. Definición del grupo I

2. Artículo 168. Delimitación de suelo urbano

3. Fichero Normativo de las «Condiciones particulares en suelo rústico S.R. Protección Natural Montes de Utilidad Pública SR-PN-MUP».

Artículo 144. Definición del grupo I.

1. Se consideran como tales las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética, entendidas como el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica.

2.

3. Se consideran también incluidas las construcciones e instalaciones con destino al uso complementario del agrícola, tales como naves de aperos, almacenes agrícolas, almacenaje de maquinaria agrícola, secaderos de maíz, silos, básculas, otras construcciones e instalaciones complementarias, etc.

4. Se consideran también incluidas las construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación ganadera o a usos complementarios del mismo, tales como establos, comederos, salas de ordeño, salas de manejo, salas de tipificación, almacenamiento de piensos y forraje, silos, almacenes de maquinaria, estercoleros, básculas, etc.

5. Se consideran actividades forestales todas aquellas relacionadas con el uso, aprovechamiento y gestión de los terrenos forestales tal y como se definen en la Ley 2/2009, de 6 de abril.

Artículo 168. Delimitación de suelo urbano.

1. Las presentes NUT delimitan suelo urbano dentro de la categoría de suelo urbano consolidado.

2. La delimitación del suelo urbano se realiza de dos formas distintas:

a) Por criterios: Los terrenos que formen parte de un núcleo de población existente y cuenten con los siguientes servicios:

1º Acceso por vía de uso y dominio público, integrada en la malla urbana y transitable por vehículos automóviles hasta una distancia máxima de 50 metros.

2º Abastecimiento de agua mediante red municipal de distribución disponible a una distancia máxima de 50 metros.

3º Saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales disponible a una distancia máxima de 50 metros.

4º Suministro de energía eléctrica mediante red de baja o media tensión disponible a una distancia máxima de 50 metros de la parcela.

b) De forma gráfica: Las parcelas incluidas dentro del límite de suelo urbano propuesto definida en los planos de ordenación.

3.

4. Los terrenos que cumplan los criterios establecidos en el número anterior podrán ser considerados como suelo urbano consolidado, aunque se encuentren fuera del límite de suelo urbano establecido de forma gráfica. Aquellos terrenos que se encuentren clasificados como suelo rústico sometido a cualquier tipo de protección requerirán, para su consideración como suelo urbano, de un informe favorable de la administración competente en la materia correspondiente a su protección; por ejemplo será preceptivo un informe favorable del servicio de agricultura para poder considerar como urbano un terreno que, cumpliendo con todos los criterios necesarios esté incluido en la categoría de suelo rústico de protección agropecuaria, etc.

5. En aquellas parcelas de gran tamaño existentes en la periferia de los núcleos de población que cumplan con las condiciones de suelo urbano señaladas anteriormente, aunque estén fuera del límite de suelo urbano propuesto gráficamente, sólo tendrá la consideración de suelo urbano el fondo de parcela que se adapte a los fondos medios construidos en el parcelario tradicional del entorno inmediato, quedando el resto de parcela clasificada como suelo rústico.

6. No podrán clasificarse como suelo urbano los terrenos en los que el cumplimiento de los criterios señalados en el apartado anterior se fundamente en la existencia o en la previsión de infraestructuras, equipamientos u otras instalaciones de carácter supramunicipal o impropios de las zonas urbanas, tales como líneas férreas, carreteras, variantes de población, rondas, circunvalaciones, centros de tratamiento o almacenamiento de aguas o residuos, canales, presas, embalses, líneas eléctricas de alta tensión, centros de producción o transformación de energía, explotaciones agropecuarias, actividades extractivas, industrias o cualesquiera otros elementos análogos.

FICHEROS NORMATIVOS

CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO RÚSTICO

S.R. PROTECCIÓN NATURAL – MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA **SR-PN-MUP**

1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Constituyen el **SR-PN-MUP** los montes catalogados de utilidad pública, los montes protectores y los montes con régimen de protección especial.

2. RÉGIMEN DE LOS USOS EXCEPCIONALES.

Debe aplicarse el régimen conforme a la legislación de Montes

Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León.

3. CONDICIONES PARTICULARES PARA USOS EXCEPCIONALES.

- **CONDICIONES PARTICULARES GRUPO I: CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS, FORESTALES, PISCÍCOLAS Y CINEGÉTICAS**

Parcela mínima a efectos constructivos	No se establece. La catastral existente a la aprobación de las presentes NUT.
Separación a fachada:	La altura de la edificación, medida a cornisa, con un mínimo de 5m.
Separación a los demás linderos:	La altura de la edificación, medida a cornisa, con un mínimo de 5m.
Ocupación máxima del suelo:	25%, salvo para las parcelas con superficie igual o menor de 5.000m2 que podrán alcanzar un máximo del 50%.
Altura máxima a cornisa:	6 m, salvo construcciones e instalaciones específicas, debidamente justificadas de la necesidad técnica de una altura mayor.
Altura máxima a cumbrera:	8 m, salvo construcciones e instalaciones específicas, debidamente justificadas de la necesidad técnica de una altura mayor.
Número de plantas máximo:	PB, 1 planta
Condiciones de volumen:	Aquellas construcciones que superen los 1.000m2 construidos deberán descomponerse en volúmenes no superiores a 600m2 que podrán estar conectados entre sí, a los efectos de adaptarse a las volumetrías tradicionales propias del entorno protegido. Los volúmenes deberán adaptarse a la topografía existente adoptando las medidas correctoras necesarias para garantizar el mínimo impacto visual sobre el paisaje y la mínima alteración del relieve natural de los terrenos

FICHEROS NORMATIVOS

CONDICIONES PARTICULARES EN SUELO RÚSTICO

S.R. PROTECCIÓN NATURAL – MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA **SR-PN-MUP**

■ **CONDICIONES PARTICULARES GRUPO VII: OTROS USOS DE INTERÉS PÚBLICO.**

- **DOTACIONALES**
-

Parcela mínima a efectos constructivos	3.000 m2
Separación a fachada:	La altura de la edificación, medida a cornisa, con un mínimo de 5m.
Separación a los demás linderos:	La altura de la edificación, medida a cornisa, con un mínimo de 5m.
Ocupación máxima del suelo:	20%
Altura máxima a cornisa:	7 m, salvo construcciones e instalaciones específicas, debidamente justificadas de la necesidad técnica de una altura mayor.
Altura máxima a cumbrera:	9 m, salvo construcciones e instalaciones específicas, debidamente justificadas de la necesidad técnica de una altura mayor.
Número de plantas máximo:	PB+1, 2 plantas

CV: BOCYL-D-05112026-214-11